Final 1

한눈에 보는 구조도 정답

주택 임대차 보호 · 2023 3월 고2 21~25

빈칸 66개 · 지문을 보지 않고 채워 보세요.

글 전체 · 문제 → 해결 → 강화 → 사후 보호

1문단: 임차권 = [1] 채권 의 한계 → 2문단: 전세권 · [2] 대항력 → 3문단: [3] 우선변제권 · 최우선변제권 → 4문단: [4] 임차권등기명령

1문단 · 임차권은 왜 약한가

주택 임대차

임차인 → 임대인(주택 [5] 소유자)에게 [6] 보증금 지급 → 합의한 기간 동안 주택 사용 → 만료되면 보증금 [7] 반환

채권
- 특정한 [8] 채무자 에 대해서만 일정한 행위 요구
- [9] 제삼자 에게는 주장할 수 없음 (**원칙**)
- 예: ㉠ [10] 임차권

vs

물권
- 물건에 대한 [11] 지배권
- [12] 누구에게나 주장할 수 있음
- 예: [13] 소유권 , [14] 저당권 , [15] 전세권

우선순위
- 물권 〉 채권 (**일반적**)
- 물권끼리: [16] 선순위 〉 [17] 후순위

그래서 생기는 문제

매매 등으로 주택 [18] 소유권 이 변경되면 → 임차인은 [19] 새로운 소유자 에게 임차권을 주장하지 못할 수 있다

2문단 · 해결책 두 가지

① ㉡ 전세권 (민법)
- 임차권과 내용은 [20] 같음 , 성질은 [21] 물권
- 설정하면 임대차 내용이 [22] 등기부 에 기재
- 설정하려면 임대인의 [23] 동의 필요

→ 임차인의 지위가 [24] 낮은 현실에서는 얻기 어려움

vs

② 주택임대차보호법 (특별법)
- 목적: 임차인 지위 보호, 국민 [25] 주거 생활 안정
- 임차권에 [26] 물권적 효력 부여 (임차권이 물권이 되는 것은 아님)
- 임대인의 동의 [27] 불필요

주택 [28] 인도 + [29] 전입 신고 → 요건 충족 [30] 다음 날 부터

대항력

[31] 제삼자 에게도 임차권을 주장할 수 있음

등기: 부동산 [32] 물권 의 권리관계를 등기부에 기재하여 [33] 공시 → 제삼자가 그 내용을 알 수 있게 하는 제도

3문단 · 대항력 위에 쌓는 권리

대항력을 갖춘 임차인

대항력 그 자체

주택이 [34] 경매 되어도 임차권이 [35] 소멸 하지 않음

(일반적으로는 경매되면 소멸)

+ [36] 확정일자

[37] 공공 기관 에서 계약서에 받음

→ [38] 우선변제권

+ [39] 소액임차인

→ [40] 최우선변제권

취지: 사회적 [41] 약자 보호

권리	요건	효력이 생기는 때	누구보다 앞서나
대항력	인도 + [42] 전입 신고	요건 충족 [43] 다음 날	순위가 아니라 제삼자에게 [44] 주장 할 수 있다는 것
우선변제권	대항력 + [45] 확정일자	둘이 [46] 모두 갖추어진 날	자신의 성립보다 [47] 뒤 에 설정된 물권
최우선변제권	대항력 + 소액임차인	(지문에 없음)	[48] 정해진 금액 까지 [49] 선순위 물권자보다도

소액임차인의 보증금 [50] 기준 과 최우선변제 [51] 금액 : 둘 다 [52] 대통령령 으로 정하며 [53] 지역 에 따라 다르다.

4문단 · 임대차가 끝났는데 보증금을 못 받으면

문제

임대차 [54] 만료 + 보증금 미반환 → 이사 가면 자신의 권리 [55] 순위 가 상실될까 우려

임차권등기명령

임차인이 관할 [56] 법원 에 신청 → 법원이 [57] 심리 하여 결정 · 임대인의 동의 [58] 불필요

→ [59] 종료 된 임차권을 등기부에 공시

효과

[60] 전입 신고 나 [61] 확정일자 가 없던 임차인도

→ 대항력과 우선변제권을 [62] 취득

㉡ 제한

임차권이 등기된 [63] 뒤 에 새로 임대차를 맺은 다른 [64] 소액임차인 → 보증금 [65] 최우선변제 불가

이유: 등기한 임차인이 [66] 예상하지 못한 손해를 입지 않도록

Final 2

고난도 OX 20 정답

주택 임대차 보호 · 2023 3월 고2 21~25

개념의 범주·조건·시점·주체가 조금이라도 어긋나면 X. 아래 빈칸에 판단 근거를 쓰세요.

1 임차인은 원칙적으로 계약을 맺은 임대인에게만 임차권을 주장할 수 있으므로, 매매로 주택의 소유자가 바뀌면 새 소유자에게 임차권을 주장할 수 없다. O (X)

단정 지문은 '주장하지 못할 수 있다'고 했을 뿐이다. 대항력을 갖추면 새 소유자에게도 주장할 수 있으므로 '없다'로 단정할 수 없다.

2 같은 주택에 전세권과 저당권이 함께 있다면, 둘 중 어느 쪽이 우선하는지는 권리의 종류가 아니라 성립한 순서로 정해진다. (O) X

순위 전세권과 저당권은 모두 물권이다. 물권끼리는 종류와 관계없이 선순위 물권이 후순위보다 우선한다.

3 전세권과 임차권은 권리의 내용은 같지만 권리의 성질은 서로 다르다. (O) X

범주 2문단: 내용은 같고 전세권은 물권, 임차권은 채권이다.

4 주택임대차보호법은 일정한 요건을 갖춘 임차권을 물권으로 바꾸어 임차인의 지위를 강화한다. O (X)

범주 임차권에 '물권적 효력'을 부여할 뿐, 임차권이 물권이 되는 것은 아니다.

5 주택을 인도받은 날과 전입 신고를 한 날이 다르면, 대항력은 둘 중 늦은 날의 다음 날부터 생긴다. (O) X

시점 두 요건을 모두 갖추어야 요건이 충족되고, 그다음 날부터 대항력이 생긴다.

6 임대인의 동의를 얻지 못한 임차인은 전세권도, 주택임대차보호법상 대항력도 얻을 수 없다. O (X)

요건 동의가 필요한 것은 전세권뿐이다. 대항력은 요건만 갖추면 동의 없이 생긴다.

7 등기는 부동산 물권의 권리관계를 공시하는 제도이므로, 주택임대차보호법상 대항력을 갖춘 임차권은 등기부에 기재된다. O (X)

지문 밖 대항력의 요건은 인도와 전입 신고이며, 등기부 기재는 요건도 결과도 아니다. 등기부에 기재되는 것은 전세권, 임차권등기명령의 경우다.

8 임차한 주택이 경매되면 임차권은 일반적으로 소멸하지만, 대항력을 갖춘 임차인의 임차권은 경매 뒤에도 소멸하지 않는다. (O) X

범주 3문단: 대항력을 갖춘 경우에는 그렇지 않다(소멸하지 않는다).

9 확정일자는 주택임대차보호법상 대항력을 얻기 위한 요건 가운데 하나이다. O (X)

요건 대항력의 요건은 인도와 전입 신고이다. 확정일자는 대항력에 '덧붙여' 우선변제권을 얻기 위한 것이다.

10 우선변제권을 가진 임차인은 주택이 경매되면 선순위 물권자보다 먼저 보증금을 변제받는다. O (X)

개념 혼동 선순위 물권자보다 앞서는 것은 소액임차인의 최우선변제권이다. 우선변제권은 자신의 성립보다 뒤에 설정된 물권에만 우선한다.

11 1월 3일에 확정일자를 받고 1월 5일에 대항력을 갖춘 임차인의 우선변제권은 1월 5일부터 효력이 생긴다. (O) X

시점 효력은 대항력과 확정일자가 '모두' 갖추어진 날부터 생긴다. 늦게 갖춘 대항력의 날인 1월 5일이다.

12 1월 4일에 주택을 인도받고 전입 신고를 한 뒤 그날 확정일자도 받은 임차인은, 1월 4일에 설정된 저당권보다 앞서 보증금을 변제받는다. O Ⓧ

시점 대항력은 다음 날인 1월 5일에 생기므로 우선변제권도 1월 5일에 생긴다. 1월 4일 저당권은 그보다 먼저 설정되었다.

13 최우선변제권은 사회적 약자를 보호하려는 것이므로, 대항력을 갖추지 못한 소액임차인에게도 인정된다. O Ⓧ

요건 최우선변제권은 '대항력을 갖춘' 소액임차인에게 부여된다.

14 최우선변제권이 있는 소액임차인이라도 보증금 전액을 선순위 물권자보다 먼저 받는 것은 아니다. Ⓞ X

범위 정해진 금액까지만 선순위 물권자보다 우선한다.

15 소액임차인으로 인정되는 보증금의 기준은 지역마다 다를 수 있지만, 최우선변제로 받을 수 있는 금액은 전국이 같다. O Ⓧ

범위 기준과 금액 모두 대통령령으로 정해지며 지역에 따라 다르다.

16 임대차 기간 중이라도 임대인이 보증금을 돌려주지 않을 것이 분명하면 임차인은 임차권등기명령을 신청할 수 있다. O Ⓧ

시점 임차권등기명령은 임대차가 '종료된 후' 보증금이 반환되지 않은 경우에 신청한다.

17 전입 신고를 하지 않았던 임차인도 임차권등기명령에 따라 임차권이 등기되면 대항력을 취득한다. Ⓞ X

요건 4문단: 전입 신고나 확정일자가 없던 임차인도 등기하면 대항력과 우선변제권을 취득한다.

18 임차권등기명령은 임차인이 관할 법원에 신청하면 별도의 판단 절차 없이 곧바로 등기부에 기재된다. O Ⓧ

절차 법원이 신청을 심리하여 결정한다.

19 ㉢은 등기 뒤에 들어온 소액임차인이 최우선변제를 받으면 먼저 등기한 임차인이 예상하지 못한 손해를 입을 수 있기 때문에 둔 규정이다. Ⓞ X

이유 4문단 마지막 문장.

20 ㉢에 따라 임차권등기 뒤에 새로 임대차를 맺은 소액임차인은 그 주택에 대해 대항력을 갖출 수 없다. O Ⓧ

범위 ㉢이 막는 것은 보증금의 최우선변제뿐이다. 대항력까지 부정한다는 내용은 지문에 없다.